

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 98/2538

นายเพียร จรูญโรจน์

โจทก์

นางสาวไมตรี ม่วงจันทร์ กับพวก

จำเลย

นางสาวไมตรี ม่วงจันทร์ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายน้อม ม่วงจันทร์ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาจำเลยทั้งสองเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ทุณทรัพย์ที่พิพาท ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 วรรคหนึ่งส่วนฎีกาว่าฟ้องเคลือบคลุมเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ไม่รับฎีกาคืนค่าขึ้นศาลทั้งหมด จำเลยทั้งสองเห็นว่า ฎีกาที่ว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ และการนับอายุความ 1 ปีนั้น จะต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ใด เป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลย ทั้งสองด้วย เหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 85) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองและบริวารออกไปจาก ที่ดินและบ้านพิพาท ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 75) จำเลยทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 82)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว จำเลยทั้งสองฎีกาข้อแรกว่า ฟ้องโจทก์ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรค 2 เป็นปัญหาข้อกฎหมาย จำเลยทั้งสองมีสิทธิฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก จึงให้รับฎีกา ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ข้อนี้ไว้ดำเนินการต่อไป ส่วนฎีกาข้อ 2 ที่ว่า จำเลยทั้งสองแย้งการครอบครองตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2531 เป็นฎีกาใน

ข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248  
วรรคแรก เพราะทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ  
ฎีกาข้อนี้ชอบแล้ว

---

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว จำเลยทั้งสองฎีกาข้อแรกว่า ฟ้องโจทก์ไม่ชอบด้วย  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรค 2 เป็นปัญหาข้อกฎหมาย  
จำเลยทั้งสองมีสิทธิฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248  
วรรคแรก จึงให้รับฎีกา ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ข้อนี้ไว้ดำเนินการต่อไป ส่วนฎีกาข้อ 2  
ที่ว่า จำเลยทั้งสองแย้งการครอบครองตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2531 เป็นฎีกาใน  
ข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248  
วรรคแรก เพราะทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ  
ฎีกาข้อนี้ชอบแล้ว

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |